

Bản án số: 19/2025/HS-ST

Ngày: 24 - 9 - 2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 6 - THANH HÓA**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trịnh Thanh Hương.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Chu Thế Tuấn và bà Dương Thị Ngọc Trang.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hiến - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 6 - Thanh Hóa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hùng Mạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 6 - Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 17/2025/TLST-HS ngày 10 tháng 9 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/2025/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 9 năm 2025, đối với bị cáo:

Nguyễn Thị G; sinh ngày 15 tháng 7 năm 1977; tại tỉnh Thanh Hóa; nơi cư trú: khu phố D, phường B, thị xã B (nay là số nhà A, đường L, tổ dân phố số D, phường B), tỉnh Thanh Hóa; căn cước công dân số: 038177029824; nghề nghiệp: giáo viên; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trường T và bà Nguyễn Thị Đ; có chồng là Nguyễn Văn T1 và có 03 con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ, tạm giam: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

Bị hại: Bà Lê Thị M, sinh năm 1962 (đã chết)

Đại diện bị hại: Chị Phùng Thị M1, sinh năm 1992, trú tại: thôn N, xã T, tỉnh Thanh Hóa; vắng mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Văn T1, sinh năm 1976; nơi cư trú: số nhà A, đường L, tổ dân phố số D, phường B, tỉnh Thanh Hóa; vắng mặt.

Người làm chứng: - Ông Phùng Văn Ý, sinh năm 1964; nơi cư trú: thôn Y, xã H, tỉnh Thanh Hóa; vắng mặt.

- Ông Trần Văn H, sinh năm 1967; nơi cư trú: thôn Y, xã H, tỉnh Thanh Hóa; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 01/6/2025, Nguyễn Thị G (không có giấy phép lái xe), điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29A - 676.61 đi trên Quốc lộ A hướng thị xã B (cũ) đi huyện H (cũ). Khi đến Km 296 +100 thuộc địa phận thôn Y, xã Y, huyện H (nay là xã H), tỉnh Thanh Hóa, đã đâm va vào xe đạp do bà Lê Thị M, sinh năm 1962, ở thôn Y, xã Y, huyện H (nay là xã H), tỉnh Thanh Hóa, đang điều khiển chuyển hướng sang đường. Hậu quả làm bà M bị thương tích nặng, xe ô tô và xe đạp hư hỏng. Sau khi xảy ra tai nạn, Nguyễn Thị G đã dừng xe lại và hô hoán nhờ người dân sinh sống bên đường cứu giúp, đưa bà Lê Thị M đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh T, đến 22 giờ cùng ngày thì bà M tử vong. Đối với Nguyễn Thị G, sau khi thấy mọi người đến, do tâm lý hoảng sợ đã lên xe chạy về Bệnh viện Đ2 kể lại sự việc cho chồng là anh Nguyễn Văn T1 biết. Được sự đồng ý của chồng nên đã bình tĩnh trở lại, đến 23 giờ 30 phút cùng ngày bị cáo đã đến Công an huyện H(cũ) trình diện, khai báo và giao nộp xe ô tô biển kiểm soát 29A - 676.61.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định và thu thập tài liệu, chứng cứ.

* Kết quả khám nghiệm hiện trường: Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông tại Km 296+100 Quốc lộ A thuộc địa phận thôn Y, xã Y, huyện H (nay là thôn Y, xã H), tỉnh Thanh Hóa.

Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn có hướng từ Bắc sang N (từ thị xã B (cũ) đi huyện H (cũ)) là đoạn đường thẳng được rải nhựa bằng phẳng, chia thành hai chiều đường riêng biệt bằng dải phân cách cứng ở giữa. Tại đầu dải phân cách cứng giữa hai bên chiều đường có biển báo cấm đi ngược chiều, đối diện với khoảng mở dải phân cách về hướng Đ1 là đường đi vào chợ V. Mỗi bên chiều đường rộng 7m được chia thành 02 làn đường bằng vạch kẻ đường màu vàng đứt đoạn dành cho xe cơ giới phía trong và 01 làn đường dành cho xe thô sơ phía ngoài rộng 2m được phân tách với làn xe cơ giới bằng vạch kẻ đường nét liền màu trắng. Phía trước hiện trường 84m về hướng Bắc là biển báo giao nhau với đường không ưu tiên, cách hiện trường 54m về hướng Bắc có 01 biển báo chỗ quay đầu xe. Lề đường phía Đông theo chiều đường N-Bắc là lề bê tông, lề đường phía Tây theo chiều ngược lại là lề đất và tiếp giáp với dải hộ lan của đường. Cách dải phân cách cứng giữa hai chiều đường 39cm có vạch kẻ liền màu trắng

chạy dọc theo lề đường.

Lấy hướng từ B sang N làm hướng khám nghiệm. Lấy biển báo chỗ quay xe cách hiện trường 54m về hướng Bắc làm mốc cố định ký hiệu A, lấy mép đường bên trái theo hướng Bắc-Nam làm mép chuẩn ký hiệu B.

Tiến hành khám nghiệm xác định có 04 dấu vết đánh số từ (1) đến (4) được thể hiện trong biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường, như sau:

- Vị trí số (1): Vết cà trượt không liên tục trên mặt đường nhựa, dài 21,4m, vị trí rộng nhất 20cm. Vết có chiều từ Bắc sang N, điểm đầu vết cách A là 54,45m và cách B là 1,9m, điểm cuối vết cách B là 86cm và trùng với điểm tiếp xúc giữa đầu trục bên trái bánh trước xe đạp với mặt đường.

- Vị trí số (2): Vùng mảnh vỡ gồm các mảnh nhựa nằm rải rác trên mặt đường kích thước (4,62x1,26)m, tâm vùng mảnh vỡ cách điểm đầu vết cà số (1) là 9,7m và cách B là 11cm.

- Vị trí số (3): Xe đạp đổ nghiêng bên phải trên mặt đường nhựa. Bánh trước xe bị gãy rời khỏi xe nằm đổ nghiêng bên trái, đầu xe quay hướng N, đuôi xe quay hướng Bắc. Đầu trục bánh trước cách B là 86cm, đầu trục bánh sau cách B là 1,36m.

- Vị trí số (4): Vết máu dạng loang trên mặt đường kích thước (30x13)cm. Điểm gần nhất của vết cách tâm vết số (2) là 8,6m và cách B là 36cm, điểm xa nhất của vết cách B là 50cm.

* Kết quả khám nghiệm tử thi: Tại Bản kết luận giám định số 2102/KLGĐTT-PC09 ngày 18/6/2025 của Phòng K, Công an tỉnh T, kết luận: Nguyên nhân chết của bà Lê Thị M là do mất máu cấp do rách động mạch chày trong bên phải.

* Kết quả khám nghiệm cơ chế hình thành dấu vết: Tại Bản kết luận giám định số 2160/KL-KTHS ngày 23/6/2025 của Phòng K, Công an tỉnh T, kết luận:

- Va chạm giữa xe ô tô BKS: 29A-676.61 với xe đạp:
 - + Điểm va chạm đầu tiên: Mặt trước đầu xe ô tô BKS: 29A-676.61 với bên trái xe đạp.

- + Tại thời điểm va chạm, xe đạp có hướng từ phải sang trái, gần vuông góc so với chuyển động của xe ô tô BKS: 29A-676.61.

- + Vị trí va chạm giữa hai phương tiện nằm trước đầu vết cà trượt số (1) được thể hiện trong biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường, thuộc làn đường phía trong dành cho xe cơ giới của chiều đường từ thị xã B (cũ) đi huyện H (cũ).

- + Không đủ cơ sở xác định tốc độ của các phương tiện tại thời điểm xảy ra va chạm.

- Va chạm giữa xe ô tô BKS: 29A-676.61 với bà Lê Thị M:
- + Dấu vết tỳ trượt mặt trước bên trái nắp ca-pô, cần gạt nước xe ô tô BKS: 29A-676.61 phù hợp do va chạm với quần áo và người nạn nhân Lê Thị M tạo nên.
- + Tại thời điểm va chạm, bà Lê Thị M chưa ngã trên đường; không đủ cơ sở xác định bà Lê Thị M đang dắt xe đạp hay đang ngồi trên xe đạp.
- Không đủ cơ sở xác định vận tốc của các phương tiện ngay trước thời điểm xảy ra va chạm.

* Kết quả giám định nồng độ cồn, ma túy trong máu:

- Tại kết luận giám định số: 4626/KL-KTHS ngày 19/6/2025 của V1- Bộ C kết luận:

Trong mẫu máu thu giữ của Nguyễn Thị G gửi giám định không tìm thấy E (cồn).

- Tại kết luận giám định số 4634/KL-KTHS ngày 20/6/2025 của V1, Bộ C kết luận: Không tìm thấy chất ma túy và các sản phẩm chuyển hóa của chất ma túy trong mẫu máu của Nguyễn Thị G gửi giám định.

* Giám định kỹ thuật an toàn phương tiện: Tại kết luận giám định số 4799/KL-KTHS ngày 17/7/2025 của V1, Bộ C kết luận: Hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống lái, hệ thống phanh, còi và lốp xe của xe ô tô đeo biển kiểm soát 29A-676.61 không bị hư hỏng và hoạt động bình thường.

Cáo trạng số 16/CT-VKSKV6 ngày 09/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Thanh Hóa đã truy tố bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a, khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Thanh Hóa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng điểm a, khoản 2, Điều 260; điểm b, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo 03 (ba) năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường xong nên miễn xét; về án phí: buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Quá trình điều tra, truy tố bị cáo không có khiếu nại về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng. Các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng với trình tự, thủ tục, thẩm quyền và hợp pháp theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2]. Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo ở giai đoạn điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm xe liên quan đến tai nạn giao thông và các bản kết luận giám định, đủ cơ sở khẳng định: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 01/6/2025, Nguyễn Thị G không có giấy phép lái xe theo quy định, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29A - 676.61 đi trên Quốc lộ A hướng thị xã B (cũ) đi huyện H (cũ). Khi đến Km 296 +100 thuộc địa phận thôn Y, xã Y, huyện H (nay là thôn Y, xã H), tỉnh Thanh Hóa, do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi gặp biển cảnh báo nguy hiểm “Giao nhau với đường không ưu tiên” tại điểm mở sang đường, nên đã đâm va vào xe đạp do bà Lê Thị M đang điều khiển chuyển hướng sang đường. Hành vi của Nguyễn Thị G đã vi phạm khoản 1 Điều 9 và điểm b, điểm d khoản 3 Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Hậu quả làm bà M bị thương nặng dẫn đến tử vong. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Thanh Hóa truy tố bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 260 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quy tắc an toàn giao thông đường bộ được pháp luật hình sự bảo vệ. Hậu quả của hành vi mà bị cáo gây ra dẫn đến cái chết cho bà M. Trong vụ án này, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do ý thức chấp hành Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ của bị cáo, không có giấy phép lái xe nhưng đã điều khiển xe ô tô, khi gặp biển cảnh báo nguy hiểm “Giao nhau với đường không ưu tiên” tại điểm mở sang đường, đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ dẫn đến hậu quả xảy ra. Vì vậy, cần thiết phải áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội để giáo dục bị cáo, đồng thời đề răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải nên đã bồi thường toàn bộ thiệt hại theo thỏa thuận cho đại diện bị hại, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định điểm b, s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình công tác giảng dạy tại trường P bị cáo được tặng thưởng nhiều giấy khen, được tặng thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021 -2022; quá trình sinh sống tại địa phương bị cáo luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, được công nhận danh hiệu công dân kiểu mẫu, tham gia ủng hộ các phong trào được chính quyền địa phương xác nhận; Đại diện bị hại có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo, đây được coi là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự. Quá trình công tác, bị cáo cũng có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp giáo

dục. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội do lỗi vô ý và đã thật sự ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Bị hại cũng có một phần lỗi khi chuyển hướng sang đường không quan sát, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khác. Mặt khác, bị cáo có hoàn cảnh rất đặc biệt, đang phải chăm sóc con đẻ là cháu Nguyễn Thiên L sinh năm 2007 bị bệnh bại não. Do đó, không cần thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội, chỉ cần áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách cũng đủ khả năng cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đối với anh Nguyễn Văn T1 là chủ xe ô tô biển kiểm soát 29A-676.61, vì biết chiếc xe ô tô đã hết hạn kiểm định nên anh T1 không sử dụng mà để ở nhà, anh T1 không biết việc bị cáo đã tự ý sử dụng chiếc xe nên không có căn cứ xem xét, xử lý anh Nguyễn Văn T1 về hành vi: Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 264 Bộ luật hình sự. Đối với hành vi chưa sang tên đổi chủ phương tiện và không thực hiện việc đăng kiểm xe ô tô khi đã hết thời hạn quy định của anh Nguyễn Văn T1, Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh T để xem xét, xử lý là đúng quy định của pháp luật.

[3]. Về bồi thường: Bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại theo thỏa thuận cho gia đình bị hại. Tuy vắng mặt tại phiên tòa, nhưng trong đơn đề nghị xét xử vắng mặt, đại diện bị hại là chị Nguyễn Thị M2 không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm, nên miễn xét.

[4]. Về vật chứng: Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 (một) xe ô tô con nhãn hiệu FIAT, loại SIENAHLX, số khung: SC1177, số máy: 178B0451136517, biển kiểm soát 29A - 676.61, màu xanh dương, đã qua sử dụng; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 089102 đối với xe ô tô biển kiểm soát 29A-676.61 cấp ngày 03/04/2013 mang tên Lê Mạnh H1 ở địa chỉ: Khu đô thị P, phường H, quận H, thành phố Hà Nội (nay là Khu đô thị P, phường H, thành phố Hà Nội); 01 (một) Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự số 21 068366 đối với chủ xe ô tô biển kiểm soát: 29A-676.61, có thời hạn đến ngày 25/12/2024; 01 (một) Giấy chứng nhận kiểm định số DB 3676137 đối với xe ô tô biển kiểm soát 29A-676.61, có hiệu lực đến hết ngày 20/3/2025. 01 (một) xe đạp nữ (loại xe mini) màu trắng ánh kim, nhãn hiệu VIETLONG, đã cũ, qua sử dụng.

Quá trình điều tra đã làm rõ nguồn gốc chiếc xe ô tô biển kiểm soát 29A - 676.61 thuộc sở hữu của anh Nguyễn Văn T1, sinh năm: 1976 trú tại khu phố D, phường B, thị xã B, tỉnh Thanh Hóa (nay là khu phố D, phường B, tỉnh Thanh Hóa); chiếc xe đạp thuộc sở hữu

của bà Lê Thị M. Xét thấy không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án, nên Cơ quan điều tra đã trả lại xe ô tô xe trên cùng các giấy tờ liên quan cho anh Nguyễn Văn T1; trả lại xe đạp nhãn hiệu VIETLONG cho đại diện của bị hại là chị Phùng Thị M1, là phù hợp.

[5]. *Về án phí*: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 260; điểm b, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ khoản 2, Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điều 6, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

1. Về tội danh: Bị cáo **Nguyễn Thị G** phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị G 03 (ba) năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo Nguyễn Thị G cho Ủy ban nhân dân phường B, tỉnh Thanh Hóa quản lý, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 92 Luật thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị G phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đại diện bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án phần có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- VKSND khu vực 6 - Thanh Hoá;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh;
- Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hoá;
- Bị cáo;
- Đại diện Bị hại;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Trịnh Thanh Hương

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trịnh Thanh Hương

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Đặng Thành Trung Nguyễn Bảo Trung

Trịnh Thanh Hương